



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 255
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5013781-29.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: FELIPE SANTIAGO MONTEIRO DA SILVA

REQUERENTE: RAFAEL SANTIAGO MONTEIRO DA SILVA

REQUERENTE: FRANCISCO CURZIO MONTEIRO DA SILVA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização nacional interposto pelos autores em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio de Janeiro, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve sentença de improcedência, relativa ao pleito de pagamento da compensação financeira prevista no art. 1º da Lei Federal nº 14.128/21, devida aos herdeiros dos profissionais de saúde que perderam suas vidas no combate da linha de frente da pandemia do coronavírus, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O acórdão recorrido considerou que a Lei 14.128/2021, além de carecer de regulamentação específica, conforme disposto em seu art. 4º, possuiria termos imprecisos e genéricos em relação aos beneficiários, bem como sobre os requisitos para concessão da compensação, apontando, ainda, óbice, de natureza fiscal, pois não teria trazido qualquer estimativa de impacto orçamentário ou indicação de fonte de recursos.

Aduzem os recorrentes haver divergência do acórdão paradigma em relação a acórdãos dos Tribunais Regionais Federais da 3ª e 4ª Regiões e da Turma Recursal do Paraná.

Segundo os acórdão paradigmas apresentados, a Lei n.º 14.128/2021 estabelece detalhadamente todos os parâmetros necessários à concessão e cálculo do benefício em questão, de modo que o regulamento previsto em seu art. 4º não poderá trazer qualquer alteração neste sentido, devendo-se ater a aspectos procedimentos do requerimento, não podendo ser óbice à apreciação do mérito do pedido nas esferas administrativa e judicial. Inclusive, na ausência de regulamento específico, nada obsta que seja aplicada, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do Paraná (Processo n.º 50016379620224047010 PR, Relator: Gerson Luiz Rocha, Data de Julgamento: 23/02/2023).

Trouxe como paradigma também outro acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Processo nº 5011193-68.2021.4.04.7104, Relator: Andrei Pitten Velloso, Data de Julgamento: 28/10/2022), segundo o qual, **no que tange ao pagamento da compensação financeira, a lei em análise concede direitos e não carece de regulamentação para que seu cumprimento seja exigido pelo cidadão, dada a integral disciplina conferida.**



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 255
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Os autores apresentaram cópia integral dos acórdãos paradigmas (vide evento 1, anexos 126/131).

Contrarrazões pela União (evento 1, CONTRAZ136).

Incidente inadmitido na origem pelo Juiz Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro (evento 1, anexo 138).

Decisão prévia de admissibilidade pela Presidência deste Colegiado, admitiu o agravo e o incidente, sob fundamento de haver indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma (evento 4, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

VOTO

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso dos autores e manteve a sentença de improcedência, relativa ao pagamento de compensação financeira prevista na Lei 14.128/2021, devida aos herdeiros dos profissionais de saúde que perderam suas vidas no combate da linha de frente da pandemia do coronavírus. A Turma de origem entendeu que a Lei que prevê o pagamento da aludida compensação ainda carece de regulamentação. Vide trecho do acórdão recorrido (sem destaques acrescidos):

"(...) A Lei 14.128, de 26 de março de 2021, dispõe sobre "compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito (...)"



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 255
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Conforme o art. 3º da referida lei, a compensação financeira será composta de:

"I – 1 (uma) única prestação em valor fixo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devida ao profissional ou trabalhador de saúde incapacitado permanentemente para o trabalho ou, em caso de óbito deste, ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, sujeita, nesta hipótese, a rateio entre os beneficiários;

II – 1 (uma) única prestação de valor variável devida a cada um dos dependentes menores de 21 (vinte e um) anos, ou 24 (vinte e quatro) anos se cursando curso superior; do profissional ou trabalhador de saúde falecido, cujo valor será calculado mediante a multiplicação da quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo número de anos inteiros e incompletos que faltarem, para cada um deles, na data do óbito do profissional ou trabalhador de saúde, para atingir a idade de 21 (vinte e um) anos completos, ou 24 (vinte e quatro) anos se cursando curso superior."

De acordo com o art. 4º do mesmo diploma, "a compensação financeira de que trata esta Lei será concedida após a análise e o deferimento de requerimento com esse objetivo dirigido ao órgão competente, na forma de regulamento".

No que tange à responsabilidade pelo pagamento da compensação, a lei prevê, no seu art. 6º, o seguinte:

"Art. 6º A compensação financeira de que trata esta Lei será paga pelo órgão competente para sua administração e concessão com recursos do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. O Tesouro Nacional colocará à disposição do órgão a que se refere o caput deste artigo, à conta de dotações próprias consignadas no orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento das compensações financeiras de acordo com a programação financeira da União."

Conforme exposto pela UNIÃO, em sua peça de defesa, evento 15, a referida lei não dispõe acerca da fonte de custeio da aludida despesa e tampouco fornece estimativa de seu impacto orçamentário-financeiro, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.

Ademais, convém ressaltar, que o texto da lei foi muito impreciso e genérico ao estabelecer os beneficiários da compensação, senão vejamos:

O inciso I do parágrafo único do art. 1º conceitua "profissionais de saúde":

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - profissional ou trabalhador de saúde:



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 255
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

a) aqueles cujas profissões, de nível superior, são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, além de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas;

b) aqueles cujas profissões, de nível técnico ou auxiliar, são vinculadas às áreas de saúde, incluindo os profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas;

c) os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias;

d) aqueles que, mesmo não exercendo atividades-fim nas áreas de saúde, auxiliam ou prestam serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos de saúde para a consecução daquelas atividades, no desempenho de atribuições em serviços administrativos, de copa, de lavanderia, de limpeza, de segurança e de condução de ambulâncias, entre outros, além dos trabalhadores dos necrotérios e dos coveiros; e

e) aqueles cujas profissões, de nível superior, médio e fundamental, são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que atuam no Sistema Único de Assistência Social;

(...) (Grifou-se)

Verifica-se, portanto, que o art. 1º foi muito amplo ao conceituar profissionais de saúde, incluindo nessa categoria assistentes sociais, pessoal administrativo, de segurança etc., deixando ainda o conceito aberto para que outros profissionais não mencionados possam ser beneficiados pela norma.

*Outrossim, vale notar que os §§ 1º e 4º do art. 2º foram **também imprecisos sobre o nexo causal entre a doença COVID-19 e a ocorrência de óbito ou incapacidade**, senão vejamos:*

*§ 1º Presume-se a Covid-19 como causa da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, **mesmo que não tenha sido a causa única, principal ou imediata**, desde que mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, se houver:*

I - diagnóstico de Covid-19 comprovado mediante laudos de exames laboratoriais; ou

II - laudo médico que ateste quadro clínico compatível com a Covid-19.

(...)

*§ 4º A compensação financeira de que trata esta Lei será devida inclusive nas hipóteses de óbito ou incapacidade permanente para o trabalho **superveniente à declaração do fim do Espin-Covid-19** ou anterior à data de publicação desta*



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 255
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Lei, desde que a infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) tenha ocorrido durante o Espin-Covid-19, na forma do § 1º do caput deste artigo. (Grifou-se)

Assim, de acordo com os dispositivos acima transcritos, seria possível fazer jus à compensação (i) sem exame laboratorial que comprove a COVID-19, (ii) sem que a COVID-19 tenha sido a causa principal do óbito ou incapacidade e (iii) mesmo que o óbito ou a incapacidade venha a ocorrer após declarado o fim da atual emergência em saúde pública. Termos imprecisos e vagos que podem levar à instabilidade jurídica.

Como visto, verifica-se que a Lei 14.128/2021, além de carecer de regulamentação específica, conforme disposto em seu art. 4º, possui termos imprecisos e genéricos. Outrossim, a referida lei possui claros problemas sob o aspecto da responsabilidade fiscal, pois trouxe previsão de pagamento de compensação financeira sem qualquer estimativa de impacto orçamentário ou indicação de fonte de recursos.

Dessa forma, entendo que a indenização prevista na referida lei, pleiteada pela parte autora, não deve ser deferida sem que haja prévia regulamentação e processo legislativo formal e material, com indicação da fonte de custeio de previsão legal.

Ademais, como exposto pelo juízo de origem, não pode o Judiciário exigir ou impor prazo para sua regulamentação, ou interpretar a norma de modo a definir quem é órgão responsável pelo pagamento, o que implicaria invasão da seara de competência alheia e grave violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

Atuar dessa maneira ensejaria inconstitucional usurpação da competência constitucional do Legislativo e Executivo, violação à separação de poderes em ofensa aos arts. 2º e 84, II, da CRFB:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Os autores apresentaram acórdãos paradigmas provenientes dos Tribunais Regionais da 3ª Região (ApCiv: 50000894120224036112 SP, Relator: Wilson Zauhy Filho, Data de Julgamento: 03/08/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/08/2023) e da 4ª



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 255

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Região (TRF-4 - AC: 50000477820224047012, Relator: Rogerio Favreto, Data de Julgamento: 23/08/2022, Terceira Turma; AC: 50215264520224047201 SC, Relator: Roger Raupp Rios, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma).

No entanto, estes últimos não se prestam à caracterização da divergência, nos termos do art. 14 da Lei 10.259 e art. 12, §1º, alínea "a", do Regimento Interno desta TNU. Os acórdãos proferidos por tribunais regionais federais não servem como paradigmas para demonstrar divergência na jurisprudência dos juizados especiais federais, de acordo com a Lei 10.259/2001. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5024074-29.2021.4.02.5101, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 18/08/2023).

Não obstante, os recorrentes também apontaram como paradigmas válidos acórdãos da Turma Recursal do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Conforme acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná (Processo 50016379620224047010, Relator: Gerson Luiz Rocha, Data de Julgamento: 23/02/2023) - sem destaques no original:

"(...) A Lei nº 14.128/2021 estabelece detalhadamente todos os parâmetros necessários à concessão e cálculo do benefício em questão, de modo que o regulamento referido no seu art. 4º não poderá trazer qualquer alteração nesse sentido, ou seja, deverá ater-se apenas aos aspectos procedimentais de tramitação do requerimento.

2. A ausência de regulamentação, decorrido mais de um ano da edição da lei, não pode ser óbice à apreciação do mérito do pedido nas esferas administrativa ou judicial. Na ausência de regulamento específico, nada obsta que seja aplicada, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Precedentes

3. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja dada regular tramitação ao feito com a abertura da instrução processual e julgamento do mérito.

4. Recurso provido".

De igual modo, a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Processo: 50111936820214047104 RS, Relator: Andrei Pitten Velloso, Data de Julgamento: 28/10/2022) assim decidiu:

No que tange ao pagamento da compensação financeira, a lei em análise concede direitos e não carece de regulamentação para que seu cumprimento seja exigido pelo cidadão, dada a integral disciplina conferida. Sua eficácia não é limitada e suas disposições permitem a fixação imediata da indenização em caso de óbito do profissional de saúde, como ocorreu no presente feito. A expressão "na forma de regulamento" a que alude o artigo 4º da norma ("Art. 4º A compensação financeira de que trata esta Lei será concedida após a



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 255

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

análise e o deferimento de requerimento com esse objetivo dirigido ao órgão competente, na forma de regulamento.") diz respeito unicamente ao procedimento formal administrativo.

O ato regulamentar não poderá suprimir ou modificar direitos já previstos em lei. Na ausência de regulamentação tempestiva - a Lei n. 14.128 foi publicada em março de 2021 - cabível a formulação do pleito (e a concessão, se preenchidos os requisitos legais) em demanda judicial.

Dito de outra forma, o direito à compensação em si está perfeitamente delineado na lei, não sendo possível aniquilar seus efeitos unicamente pelo fato do Poder Executivo não ter definido a qual órgão seria destinada a análise dos requerimentos administrativos. (...).

Os paradigmas das Turmas Recursais são válidos e apresentam divergência em relação à interpretação da Lei Federal 14.128/21 adotada pela Turma de origem. Enquanto esta entende que a lei carece de regulamentação para concessão da compensação financeira, os paradigmas entendem possível a formulação de requerimento administrativo antes mesmo da regulamentação prevista no art. 4º do diploma legislativo, porque esta não poderia restringir os direitos conferidos na lei, mas apenas regular o procedimento administrativo a ser adotado para apreciação dos pedidos.

Sendo assim, considerando a multiplicidade de recursos sobre a mesma controvérsia e a relevância da matéria para definição dos direitos à compensação financeira em favor dos filhos de profissionais de saúde que trabalharam no enfrentamento da pandemia de Covid (diantes das milhares de mortes ocorridas na pandemia¹, proponho a afetação do presente processo como representativo de controvérsia, nos termos do art. 16, §2º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização.

Proponho a seguinte questão a ser definida pelo Colegiado: "*Saber se o pagamento da compensação financeira prevista na Lei 14.128/2021 é autoaplicável ou carece de regulamentação*".

Ante o exposto, VOTO por admitir o incidente, propondo a afetação ao rito dos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262030v15** e do código CRC **43d05d96**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 28/6/2024, às 9:23:9

1. Segundo estudo realizado pela Internacional de Serviços Públicos (ISP) e produzido pela Lagom Data, 4,5 mil profissionais de saúde morreram durante a pandemia. <https://www.epsvj.fiocruz.br/noticias/reportagem/estudo-aponta-que-mais-de-45-mil-profissionais-de-saude-morreram-durante-a-pandemia#:~:text=de%20Covid%2D19-,Estudo%20aponta%20que%20mais%20de%204%2C5%20mil%20profissionais%20de,da%20pandemia%20de%20Covid%2D19>



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 255
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5013781-29.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: FELIPE SANTIAGO MONTEIRO DA SILVA

REQUERENTE: RAFAEL SANTIAGO MONTEIRO DA SILVA

REQUERENTE: FRANCISCO CURZIO MONTEIRO DA SILVA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. LEI 14.128/2021. BENEFICIÁRIOS. HERDEIROS. PROFISSIONAIS DE SAÚDE VÍTIMAS DA COVID-19. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI PARA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DELIMITAÇÃO: *"SABER SE O PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 14.128/2021 É AUTOAPLICÁVEL OU CARECE DE REGULAMENTAÇÃO"*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, admitir o incidente e afetá-lo ao rito dos representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o pagamento da compensação financeira prevista na Lei 14.128/2021 é autoaplicável ou carece de regulamentação".

Brasília, 26 de junho de 2024.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262031v7** e do código CRC **d5e11d33**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 28/6/2024, às 9:23:9

5013781-29.2023.4.02.5101

900000262031.V7 PRP.TNU© VCL.TNU